פשיטא בת לוי מן המעשר איצטריכא ליה ובת לוי מן המעשר מי מיפסלא בזנות והתני' (א)[א]לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת אמר רב ששת [ב]קנסא: בת כהן מן התרומה: אפי' בתרומה דרבנן: ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה וכו': [ג]כתובה מאי עבידתה אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין פשיטא מהו דתימא לדידה דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל: אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין: אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מייבם מדרבנן אחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן: ר' יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה וכו': אמר רב הונא בתראי מודו לקמאי קמאי לא מודו לבתראי ר' שמעון מודי ליה לר' אלעזר דמה ביאה דעיקר איסורא לא קנים וכ"ש מציאתה ומעשה ידיה דממונא הוא ור' אלעזר לא מודי ליה לר' שמעון מציאתה ומעשה ידיה דממונא הוא לא קנים אבל ביאה דאיסורא הוא קנים ותרווייהו מודו ליה לר' יוסי הני דיתבא תותיה לא קנים וכל שכן כתובה דלמשקל ומיפק קאי ורבי יוסי לא מודי להו כתובה דלמשקל ומיפק הוא דלא קנים אבל הני דיתבא תותיה קנים רבי יוחנן אמר קמאי מודו לבתראי בתראי לא מודו לקמאי ר' יוסי מודי ליה לר' אלעזר כתובה דמדידיה לדידה לא קנים וכ"ש מציאתה ומעשה ידיה דמדידה לדידיה ור' אלעזר לא מודי ליה מציאתה ומעשה ידיה הוא דמדידה לדידיה לא קנים אבל כתובה דמדידיה לדידה קנים ותרווייהו מודו ליה לר' שמעון ומה הני דמחיים לא קנסי ביאה דלאחר מיתה לא כ"ש ור' שמעון לא מודי להו ביאה הוא דלאחר מיתה לא קנים אבל הני דמחיים קנים: נשאת שלא ברשות וכו': [ג]אמר רב הונא אמר רב הכי הלכתא א"ל רב נחמן [ד]גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך כרבי שמעון אימא הלכה כרבי שמעון דשמעתיך כרבי שמעון קאזלה וכי תימא אי אמינא הלכה כרבי שמעון משמע אפילו בקמייתא אימא הלכה כר' שמעון באחרונה קשיא א"ר ששת [ה]אמינא כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתא [ו]הלכה מכלל דפליגי מאי הוה לה למיעבד מיאנם אנסה ועוד תניא [ג]כל עריות (א) שבתורה אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שניסת על פי ב"ד על פי בית דין הוא דבעיא גיטא על פי עדים לא בעיא גיטא מני אילימא רבי שמעון על פי בית דין מי בעיא גט והתניא ר' שמעון אומר עשו ב"ד בהוראתן כזדון איש באשה על פי עדים כשגגת איש באשה אידי ואידי לא בעיא גט אלא לאו רבנן היא לעולם רבי שמעון היא ותריץ הכי ר"ש אומר עשו ב"ד בהוראתן ככוונת איש באשה [ובעיא גט] על פי עדים כשלא בכוונת איש באשה [ולא בעיא גט] רב אשי אמר לענין איסורא קתני והכי קאמר עשו ב"ד בהוראתן כזדון איש באשה ומיתסרא על בעלה על פי עדים כשגגת איש באשה ולא מיתסרא על בעלה

רבינא

פשיטא. זונה היא: **לויה שנשבית.** וחיישינן שמא נבעלה לעובד כוכבים: **או שנבעלה בעילת זנות.** כגון לעובד כוכבים ועבד וחלל וכל הנך דאמר באלמנה לכ"ג (לעיל סח.) דמפסלא בהו בת כהן מתרומה גבי לויה לא פסלי ממעשר: **בתרומה דרבנן.** דאילו בתרומה דאורייתא לא איצטריך למיתני דכיון דקנסוה אמעשר כ"ש אתרומה: **כתובה מאי עבידתה.** הא תנן ברישא אין לה כתובה: **כתובת בנין דיכרין.** דתנן בכתובות (דף נב:) כתובת בנין דיכרין (ב) דיהוין ליכי מינאי אינון ירתין כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון ואם מתה בחייו ונשא שניה וילדה לו ומת הוא בני שניה אפי' הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב גמור שהרי נתאלמנה מאביהן ובני ראשונה אם יש זכרים נוטלין כתובת אמן ואף על גב דמתה בחייו דרבנן תקון כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו. והכא לא שקלי יורשין דילה כתובת בנין דיכרין אלא בני הכשרה נוטלין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה: **ולא מייבם מדרבנן.** דרבנן קנסוה: **אחיו של שני חולץ מדרבנן.** דמדאורייתא לא רמיא קמיה ורבנן הוא דאצרכוה חליצה משום גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה כדאמרן ז) לגבי גט: **ביאה דעיקר איסורא לא קנים.** דקתני ביאתה קונה אותה לפטור צרתה: **הני דיתבא תותיה.** ואיכא למימר אתי לקיומה הואיל ונוהג בה מנהג נשים ואפי' הכי לא קנסי כ"ש כתובה דזהו תחלת גירושין כי שקלה כתובה: **דמחיים.** בחיי בעלה: **נשאת שלא ברשות.** רבי שמעון קאמר לה: **בקמייתא.** ביאתה או חליצתה כו' בנשאת בעד אחד: **מכלל דפליגי.** רבנן עליה דר' שמעון בסיפא בנשאת בעדים: **כל עריות.** שאמרו שהן ערוה אין צריכות גט ממנו אם ניסת למי שהיא ערוה עליו: **חוץ מאשת איש שניסת.** בעד אחד ע"פ בית דין דאצרכוה רבנן גיטא כדאמרן במתני': **לא בעיא גט.** דאנוסה היא: **עשו בהוראתן.** הורוה לינשא בעד אחד: **כזדון איש באשה.** כהבא בזדון על אשת איש ונאסרה על בעלה: **כשגגת איש באשה.** ולא נאסרה: **אידי ואידי לא בעיא גט.** מדקא מדמי ליה לזדון ולשוגג: **אלא לאו רבנן היא.** ושמע מיניה בעדים מודו: **לעולם רבי שמעון היא.** הך קמייתא דקתני חוץ מאשת איש כו': **ככוונת איש באשה.** כפנויה שנתכוון לקדשה דבעיא גיטא: **כשלא בכוונה.** כבא על הפנויה שלא לשם קדושין: **לענין איסורא.** ולעולם כדקא ס"ד מעיקרא כזדון איש באשת איש ומיהו לענין גט לא קמיירי דאע"ג דמדמי לה לזדון בעיא גיטא:

ולא

אמר רב ששת קנסא. ולא מצי לשנויי דמתניתין כרבי מאיר דאמר (לעיל דף פה:) מעשר ראשון אסור לזרים דגמר מתרומה וה"ק מה תרומה מיתסרא לזונה אף מעשר כן דאפילו ר"מ מודה דזונה לא מיתסרא במעשר דלא ילפי' מתרומה לגבי הא משום דמה תרומה לא מיפסלה מתרומה אלא בביאה דמיפסלה לכהונה אף במעשר נמי לא מיפסלה במעשר אלא בביאה דמיפסלה בה ללויה דע"כ ברייתא דפריך מינה ר' מאיר היא דלרבנן לא איצטריך למיתני זונה אוכלת במעשר דמהיכא ס"ד דמיפסלה אלא ודאי לר"מ נמי שריא אם לא מטעם קנסא כדקאמר ושמא לרבי מאיר דוקא מיפסלה באכילת מעשר דקנסוה שתחשב כזרה וזר אסור במעשר אבל לרבנן לא שייך לקונסה דלא גרעה מזר ומתני' ר"מ היא אי נמי אפילו כרבנן דקנסוה שלא ליתן מעשר לה אף על פי שמותרת לאוכלו:

כל שכן מציאתה ומעשה ידיה דממון הוא. דלא קנים וחשיב קנס מה שאין מציאתה ומעשה ידיה לבעל משום דאיכא לה איבה וגם מתוך כך אין לה מזונות ומכל מקום קאמר לקמן מדידה לדידיה משום דסתם נשים מעשה ידיהן עודפות ממזונותיהן:

הני דמחיים קנים. וא"ת כיון דר' שמעון מודה דצריכה גט מזה ומזה אלמא חיישינן שמא (ג) גירשה זה ונשא זה דבהכי תלי טעמא כדאמר לעיל (דף פח:) מהאי טעמא גופיה א"כ לא תתייבם שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצא נושא גרושת אחיו ואר"י דמכל מקום כיון דלא קנים לאחר מיתה לא חיישינן מידי דהוה אנתקדשה ואחר כך בא בעלה דמותרת לו:

על פי בית דין הוא דבעיא גיטא ע"פ עדים לא בעיא גיטא. וא"ת היכי מדקדק מזה דע"פ עדים מותרת לחזור לרבנן לעולם אימא לך דאסורה אע"ג דלא בעיא גט מידי דהוה אנשאת ע"פ ב"ד לר' שמעון דאמר אידי ואידי לא בעיא גט ואפ"ה מודה ר"ש בנשאת בעד אחד דתלא מזה ומזה ואר"י דאין ראיה מדרבי שמעון לרבנן דלרבי שמעון לית ליה קנסא דגט בשום מקום אבל רבנן דקנסו להצריכה גט מזה ומזה בעד אחד אם איתא דהוה קנסינן בב' עדים הוה בעיא גיטא ומדלא בעיא גט שמע מינה דלא קנסוה בשני עדים ומותרת לחזור:

רבינא

מסורת הש"ס

א) [בכורות מז.], ב) כתובות נג., ג) [לעיל פח:], ד) [כתובות יט. ב"ב קלג.], ה) [לעיל כד: וש"נ], ו) [שבת מ: קו: וש"נ], ז) [לעיל פח:],

הגהות הב"ח

(א) גמ' כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט: (ב) רש"י ד"ה כתובת בנין דיכרין וכו' דיכרין בנין דיכרין דיהוין ליכי מינאי: (ג) תוס' ד"ה הני וכו' שמא יאמרו גירשה זה:

מוסף רש"י

נותנין לה מעשר. מעשר ראשון שנאכל ללוים (בכורות מז.). **כתובת בנין דיכרין.** והכי קאמר מתה היא בחיי שניהם וירשוה הם, אין בנים שיש לה מזה ומזה נוטלין כתובת אמן כבנין דכרין כשבאין לחלוק בנכסי אביהם אלא חולקין בשוה (כתובות נג.).

עין משפט נר מצוה

לז א ב מיי' פ"א מהלכות מעשר הל' ב סמג עשין קלח טוש"ע סי' שלא סעי' סז:

לח ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט טוש"ע אה"ע סימן טו סעיף כז: